

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1983/2530

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

นายสุจินต์ ไฝเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเกี่ยวกับกรณีรถยนต์ของโจทก์ที่สูญหายได้รายงานผลการสอบสวนสรุปความเห็นเป็น 3 ประการเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานโจทก์แล้ว เลขาธิการได้บันทึกต่อท้ายรายงานนั้นว่า'ทราบ สยช. (โจทก์) ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 ขอให้ ลขก. (เลขานุการกรม) พิจารณาเสนอ' จึงต้องถือว่า โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2526 การให้เลขานุการกรมพิจารณาเสนอความเห็น เป็นเรื่องที่เลขาธิการสำนักงานโจทก์ดำเนินการต่อไปหลังจากรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว หาใช่ยังไม่รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานโจทก์และได้รับมอบหมายให้ควบคุม สั่งการ และดูแลรักษารถยนต์โตโยต้าคันหมายเลขทะเบียน กท.๒ ง - ๗๓๑๔ ของโจทก์ ได้นำรถยนต์ไปใช้ราชการแล้วละเลยไม่สั่งการให้นำรถยนต์ไปจอดเก็บรักษาไว้ในบริเวณจอดรถที่สำนักงาน ป.ป.ป. ตามปกติ เป็นการ

ผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และประมาท เป็นเหตุ
ให้คนร้ายลักรณยนต์ดังกล่าวไป ขอให้พิพากษาบ้งคับจำเลยให้ใช้เงินค่าเสียหายแก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ และว่าคดีขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่คู่ความแถลงรับกันว่า คณะ
กรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่งเกี่ยวกับการณรณยนต์สูญหายซึ่งแต่งตั้ง
โดยผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานโจทก์ได้ทำรายงานผลการสอบสวนลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๖ เสนอด่อเลขาธิการสำนักงานโจทก์สรุปความเห็นวาคณะ
กรรมการ ๙ มีความเห็นเป็น ๓ ประการ ประการที่ ๑ ผู้ที่ต้องรับผิดทางแพ่ง คือ นาย
วิฑูรย์ คุ่มเกิด พนักงานขับรถ นายเรือง เจริญศิริ หัวหน้างานธุรการ กองส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชน นายพิทยา รอดเมืองเจ้าหน้าที่อยู่เวร ประการที่ ๒ เห็นว่า ผู้ที่ต้องรับ
ผิดคือ นายวิฑูรย์ คุ่มเกิด กับจำเลย และประการที่ ๓ เห็นว่านายวิฑูรย์ คุ่มเกิด ผู้
เดียวควรรับโทษทางวินัยเท่านั้น และนายกระมล ทองธรรมชาติ เลขาธิการ
สำนักงานโจทก์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานโจทก์ในขณะนั้นได้บันทึกต่อทำยรายงานของคณะกรรมการ ๙ ดังกล่าวว่า
'ทราบ สยช. (โจทก์) ได้รับเรื่องเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ขอให้ ลขก. (เลขานุการ
กรม) พิจารณาเสนอ ' จึงต้องถือว่า โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่า

สินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ การให้เลขานุการกรมพิจารณา
เสนอความเห็นก็เป็นเรื่องที่เลขาธิการสำนักงานโจทก์ดำเนินการต่อไปหลังจากที่ตัวผู้
จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว หากยังมิรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ไม่ มิฉะนั้นอายุความหนึ่งปีที่กำหนดไว้ก็จะขยายออกไปได้เรื่อย ๆ แล้วแต่ความ
ล่าช้าในการดำเนินการของโจทก์ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จึง
พ้นกำหนดปีหนึ่ง คดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔๔๘

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

ศาลแพ่ง - นายจิตต์ เอกัตต์

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงห์ลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ